1. INTRODUCCIÓN

- **CITES**: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
  - Firma en **Washington, 3 marzo 1973** · entrada en vigor **1 julio 1975**
  - **25 artículos** · protección de más de **40.900 especies** (crece con CoP19 Panamá 2022 y CoP20 Samarkanda 2025)
  - **185 Partes** (184 Estados y la **UE**, desde julio 2015)
  - España Parte desde el **16 mayo 1986** (adhesión)
- Doble naturaleza: Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente e instrumento de **política comercial**
- Regula importación, exportación y reexportación de especies amenazadas, vivas o muertas, partes y derivados, mediante **permisos y certificados**
- Estructura: controles administrativos y policiales, normativa, OMA e INTERPOL, legislación sancionadora

2. CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES DE PRODUCTOS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE

- Permisos y certificados condicionados al cumplimiento de requisitos y exigidos para autorizar entrada o salida
- Comprueban los envíos: organismos nacionales de cumplimiento, **aduanas** y **policía**

2.1. Controles administrativos: estructura

- Comercio de especies de los Apéndices solo si **no es perjudicial para su supervivencia**
- Cada Parte designa **Autoridad Administrativa** (emite permisos) y **Autoridad Científica** (opinión previa)
- **Comisión Europea**: supervisa la aplicación de los reglamentos en la UE y revisa periódicamente la legislación
- Organismos UE, convocados y presididos por la Comisión
  - **Comité sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres**
    - Autoridades Administrativas de los Estados miembros · 3 o 4 reuniones al año
    - Medidas de aplicación del **Reglamento (CE) 338/97**: adopta la Comisión con opinión positiva del Comité
    - Sin mayoría cualificada, la propuesta va al Consejo
  - **Grupo de Revisión Científica (SRG)**
    - Autoridades Científicas · 3 o 4 reuniones al año
    - Examina si una importación cumple los requisitos de conservación y traslada opinión al Comité
  - **Grupo de Observancia o Vigilancia**
    - Aduanas, policía, inspectores de fauna y flora · unas 2 reuniones al año
    - Sigue la práctica de vigilancia, recomienda mejoras, intercambia información sobre comercio ilegal, investigaciones y aprehensiones

2.2. Seguimiento y control

- **Cooperación entre Autoridades Administrativas y Científicas**
  - Científicas comparan permisos de exportación (Apéndices I y II) con exportaciones reales
  - Pueden recomendar **limitar o suspender** permisos
  - En la UE, intercambio de información entre Estados miembros
- **Informes anuales**
  - Registros de comercio e informe anual a la Secretaría (importaciones, exportaciones, reexportaciones)
  - Permite contrastar exportaciones con importaciones declaradas
  - No presentarlo: sanción máxima, **suspensión del comercio** con ese país
  - UE: **art. 15 Reglamento (CE) 338/97** (aplica el **art. VIII** de la Convención) · la Comisión publica el **Libro Anual**
- **Informes bienales**
  - Cada **dos años**: medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, envíos aprehendidos y confiscados (**art. VIII**)
- **Control del comercio interno UE**
  - Sin fronteras internas desde el Mercado Único (**1993**): sin permisos para Anexos **B, C o D** dentro de la UE
  - Cada Estado puede restringir la tenencia
  - Hace clave el seguimiento para detectar actividades ilegales

2.3. Controles policiales

- UE: **mayor mercado mundial** de vida silvestre · comercio ilegal de miles de millones de euros al año, móvil entre Estados miembros
- Servicios policiales con grupos especializados en crimen contra fauna y flora o medioambiental
- España
  - **SEPRONA** (Guardia Civil): grupo especializado en crímenes medioambientales
  - Asistido por **Cuerpo Nacional de Policía** y **Policías Autonómicas** (detención de infractores)
  - **Inspectores del SOIVRE**
    - Ya no son Autoridad Administrativa CITES
    - Asistencia técnica en puntos de entrada, por **encomienda de gestión de la AEAT**
    - Verificaciones físicas y documentales previas al despacho y emisión del **DIESAC**
- Tres tipos legislativos en la UE: medioambiental y de conservación, **aduanera**, **penal**
- Tipos de comercio ilegal
  - **Contrabando**: introducción clandestina sin trámites aduaneros, normalmente sin documentación CITES · aduanas y policía
  - **Disconformidades en declaraciones**
    - Especie declarada distinta de la real
    - Número declarado inferior al real (vivos peligrosos)

    - Fuente de origen (silvestre, cautividad, reproducción artificial) o país de origen
    - Las detecta el SOIVRE en frontera
  - **Documentación falsa o no válida**
    - Documentos falsificados, obtenidos con declaración falsa, imitaciones o sellos y firmas falsos
    - Frecuentes: medicinas tradicionales asiáticas, **caviar**, especies del Anexo B salvajes declaradas como criadas en cautividad

3. NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNACIONAL

3.1. Normativa internacional

- Marco legal común y mismos mecanismos de procedimiento para las Partes
- Obligaciones de las Partes
  - Aplicar la Convención
  - Adoptar **Resoluciones** (orientación a largo plazo) y **Decisiones** (a un órgano concreto, plazo fijado) de las CoP, no vinculantes por sí mismas
  - Legislación nacional: **confiscación**, **sanciones** por comercio ilegal, designación de Autoridades Administrativas y Científicas
- **Art. XIV**: legislaciones nacionales más estrictas (comercio, captura, posesión, transporte, incluso prohibición) en Apéndices I, II y III
- No afecta a otras obligaciones de tratados (aduanas, salud pública, cuarentena animal o vegetal)

3.2. Normativa comunitaria

- Reglamentos de Comercio de Fauna y Flora Silvestre: aplicación directa, en algunos aspectos más allá de la Convención
- **Legislación marco**
  - **Reglamento (CE) 338/97** del Consejo: cuatro **Anexos A, B, C y D**, protección decreciente
  - Última actualización sustancial de Anexos: **Reglamento (UE) 2023/966** (CoP19) · pendiente transponer la de la CoP20
  - **Reglamento (CE) 865/2006** de la Comisión: disposiciones de aplicación
- **Legislación complementaria**
  - **Reglamento de Ejecución (UE) 2025/6**: suspensiones (se actualiza periódicamente)
  - **Recomendación 2007/425/CE**: planes nacionales de vigilancia, multas elevadas, evaluación de riesgos, concienciación, cooperación con **INTERPOL** y **OMA**
- **Nacional**
  - **Ley 32/2007**: tasas por permisos y certificados CITES
  - **Resolución de 29 noviembre 2016** (DG Comercio Internacional e Inversiones)
    - Designa Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio emisoras
    - Regula tramitación electrónica, incluido el **DIESAC**

    - **12 Servicios de Inspección SOIVRE** autorizados: Vigo, Bilbao, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Algeciras, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife y Madrid
- **Real Decreto 7/2018**: documentación, tenencia y marcado
- **Real Decreto 986/2021** (en vigor 2 enero 2022)
    - **Autoridad Administrativa**: DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (**MITECO**)
    - **Autoridad Científica**: Agencia Estatal **CSIC**
    - **Encomienda de gestión** (Resolución 20 enero 2023): AEAT encomienda las verificaciones previas al despacho a la Secretaría de Estado de Comercio, que las ejecuta por los **Servicios de Inspección SOIVRE**

4. RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS E INTERPOL

- Crimen medioambiental: problema creciente, valor de varios **miles de millones de dólares** anuales, control limitado en muchas regiones

4.1. La Organización Mundial de Aduanas

- Organización intergubernamental independiente: mejorar eficacia y eficiencia de las aduanas
- **186 administraciones** miembro, cerca del **98%** del comercio internacional
- Actividades: simplificación y armonización de procedimientos, seguridad de la cadena de comercio, lucha contra piratería y falsificación, **nomenclatura armonizada**
- Coopera con la Secretaría CITES (asistencia técnica y formación)
- España: aduanas de la **AEAT** establecen los controles fronterizos

4.2. La INTERPOL

- Organización Internacional de Policía Criminal (ICPO INTERPOL) · creada en **1923**
- Mayor organización policial mundial, **196 países**
- Cooperación policial transfronteriza
- Desde **1992** contra el crimen medioambiental: grupos de trabajo de **Polución y Vida Silvestre**

4.3. El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC)

- Creado en **2010**, delitos contra vida silvestre y bosques, transnacionales y sofisticados
- Alianza: **CITES**, **INTERPOL**, **UNODC**, **Banco Mundial**, **OMA**
- Misión: respuesta enérgica y coordinada a los autores de delitos graves
- Cinco objetivos
    - Reforzar cooperación y coordinación
    - Facilitar análisis de respuestas nacionales
    - Generar capacidad de prevención y respuesta
    - Crear conciencia
    - Mejorar uso del conocimiento y la innovación

5. LEGISLACIÓN SANCIONADORA EN ESPAÑA

- Reglamentos UE de aplicación directa, pero las **sanciones** son competencia de cada Estado: se transponen y complementan con ley nacional
- **Art. 16 Reglamento (CE) 338/97**: sancionar como mínimo
  - Comercio sin documentación correcta
  - Solicitudes o documentación falsas
  - Incumplir condiciones de los permisos
  - Comercio de Anexo A sin certificados de exención
  - Usar permisos o certificados para especímenes distintos
- Medidas adecuadas a la naturaleza y gravedad, con **decomiso** en su caso

5.1. La vía penal

- **Ley Orgánica 10/1995, Código Penal**: cuando **no hay contrabando** (declaraciones disconformes o documentos falsos)
- **Art. 334**: cazar, pescar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas, traficar con ellas, partes o derivados, o impedir su reproducción o migración
  - **Prisión 6 meses a 2 años** o **multa 8 a 24 meses**
  - Siempre inhabilitación especial para profesión u oficio y para caza o pesca de **2 a 4 años**
  - **Mitad superior** si especie en peligro de extinción
  - Imprudencia grave: prisión de **3 meses a 1 año** o multa de **4 a 8 meses**

5.2. La vía aduanera

- **Ley Orgánica 12/1995, Represión del Contrabando** (modificada, entre otras, por LO 6/2011): cuando hay contrabando de especímenes CITES
- **Delito de contrabando**
  - Valor igual o superior a **50.000 euros**
  - Importación, exportación, comercio, tenencia o circulación sin requisitos legales
  - **Prisión de 1 a 5 años** y multa del tanto al **séxtuplo** del valor (hasta 600%)
- **Infracción administrativa**: valor inferior a **50.000 euros**
  - **Art. 11**, especies protegidas: leve (menos de **6.000 euros**) · grave (**6.000 a 18.000**) · muy grave (más de **18.000**)
  - **Art. 12**, multa proporcional al valor
    - Leves **200% a 225%**
    - Graves **225% a 275%**
    - Muy graves **275% a 350%**
    - Mínimo **1.000 euros**
  - Cierre del establecimiento o suspensión de actividad
    - Graves: 4 días a 6 meses
    - Muy graves: 6 meses y 1 día a 12 meses
    - Muy graves reiteradas: puede ser definitivo
- **Real Decreto 1649/1998**: desarrolla el Título II, procedimiento y criterios de graduación

- **Real Decreto 1333/2006**: destino de los especímenes decomisados, cerrado el procedimiento

6. CONCLUSIÓN

- Control en varios niveles
  - Administrativo: DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y CSIC
  - Operativo: SOIVRE en los Puntos de Inspección Fronteriza
  - Policial y judicial: SEPRONA, Policía Nacional y AEAT
  - Cooperación internacional: OMA, INTERPOL, ICCWC
- Sanción graduada por gravedad y valor (Código Penal y Ley de Represión del Contrabando) · España como frontera exterior de la UE